

הכנסת העשרים וחמש

יזום : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/1823/25

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון – בן זוג לומד), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1 בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993¹, בסעיף 1 –
- (1) בפסקה (א), אחרי "היעדרות העובד" יבוא "או שכן זוגו הוא תלמיד במוסד לימודים על-תיכוני ולא נעדר מלימודיו בימים כאמור";
- (2) אחרי ההגדרה "הורה עצמאי" יבוא :
- "מוסד לימודים על-תיכוני" – מוסד להשכלה גבוהה שהוכר לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958², מוסד שקיבל היתר לפי סעיף 21א לאותו חוק, מוסד על-תיכוני להשכלה מקצועית או טכנית, או מוסד ללימודים תורניים, ובכלל זה ישיבה או כולל."
2. תיקון סעיף 1ב בסעיף 1ב(א) לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא :
- "(2א) בן זוגו הוא תלמיד במוסד לימודים על-תיכוני ולא נעדר מלימודיו לצורך מתן סיוע אישי;"
3. תיקון סעיף 2 בסעיף 2 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (3) יבוא :
- "(3א) דרכי הוכחת היות בן זוגו של עובד תלמיד במוסד לימודים על-תיכוני, ודרכי הוכחת אי-היעדרות מהלימודים;"

דבריו הסבר

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג–1993, מאפשר לעובד לזקוף חלק מימי המחלה הצבורים שלו, כדי להיעדר ולסעוד את ילדו במחלתו. החוק מתנה את ההיעדרות בתנאי שכן הזוג הוא עובד שכיר או עצמאי ולא נעדר מעבודתו או מעיסוקו. זאת מתוך הנחה שמי שכן זוגו אינו עובד יכול להישאר עם הילד בבית או בבית החולים. המצב שונה כשמדובר באדם לומד. מוצע לאפשר לעובד שכן זוגו לומד במוסד לימודים על תיכוני לזקוף את ימי המחלה הצבורים שלו לטובת מחלת ילדו, על אף שכן זוגו אינו עובד אלא לומד ואינו נעדר מלימודיו.

¹ ס"ח התשנ"ג, עמ' 134.

² ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

הצעת חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים, על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/20/3711 ; פ/22/924 ; פ/23/779) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/20/3740 ; פ/22/925 ; פ/23/1523), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/392), על ידי חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/1788), על ידי חבר הכנסת אורי מקלב וקבוצת חברי הכנסת (פ/24/2033) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת משה גפני ויעקב אשר (פ/25/1412).

הצעת החוק זהה לפ/24/392 ולפיכך לא נבדקה על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)